

1502960-26.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... acrescentando que as denúncias da prática de tráfico foram anteriores ao fato e que a abordagem foi motivada pelo fato de o suspeito pelo roubo da igreja no dia anterior ter características semelhantes ao acusado, além das denúncias pela prática do tráfico de drogas.

A testemunha e policial militar DANILO VIEIRA CHINCHIO declarou em sede policial que "No dia de hoje ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502960-26.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502960-26.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial (Flagrante) - 2172165/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25763027 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2172165 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 111/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2172165/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAELSON BARBOSA DO CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Laelson Barbosa do Carmo, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 173/176).

Determinou-se o processamento (fls. 177)

A parte processada, devidamente notificada (fls. 234), apresentou resposta escrita (fls. 235/240). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 08 de Agosto de 2022 (fls.

241) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal; em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei.

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 2/3), do auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls.) e definitivo (fls. 162/164 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. A testemunha e policial militar CARLOS RENATO GARBULHO declarou em sede policial que: "No dia de hoje encontra-se de plantão juntamente com cabo D.Vieira, quando por volta das 11:30 horas, efetuavam patrulhamento, quando visualizaram o indiciado aqui presente, identificado como LAELSON BARBOSA DO CARMO, na praça da Matriz de Osvaldo Cruz, localizada na avenida Brasil; Diante de várias denúncias que LAELSON praticava mercancia ilícita de drogas no local, resolveram abordá-lo; Na revista pessoal foi localizado em poder de LAELSON 18 pedras de Crack no bolso da bermuda e vinte reais, Indagado LAELSON este disse que estava vendendo a pedra de crack por dez reais e que já havia vendido duas para pessoa desconhecida. Diante dos fatos o depoente deu voz de prisão à LAELSON BARBOSA DO CARMO por tráfico de drogas; Que LAELSON tinha as mesmas características do elemento que praticou um roubo, por volta das 19:24 horas, no dia de ontem, na igreja Matriz, cujo delito foi registrado no BO CT8557-1/2022 pelo Plantão Policial de Adamantina; Indagado LAELSON, este confessou o roubo alegando que subtraiu R\$ 340,00 e pães (...)" . Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que as denúncias da prática de tráfico foram anteriores ao fato e que a abordagem foi motivada pelo fato de o suspeito pelo roubo da igreja no dia anterior ter características semelhantes ao acusado, além das denúncias pela prática do tráfico de drogas.

A testemunha e policial militar DANILO VIEIRA CHINCHIO declarou em sede policial que "No dia de hoje encontra-se de plantão juntamente com cabo Garbulho, quando por volta das 11:30 horas, efetuavam patrulhamento, quando visualizaram o indiciado aqui presente, identificado como LAELSON BARBOSA DO CARMO, na praça da Matriz de Osvaldo Cruz, localizada na avenida Brasil; Diante de várias denúncias que LAELSON praticava mercancia ilícita de drogas no local, resolveram abordá-lo; Na revista pessoal foi localizado em poder de LAELSON 18 pedras de Crack no bolso da bermuda e vinte reais, Indagado LAELSON este disse que estava vendendo a pedra de crack por dez reais e que já havia vendido duas para pessoa desconhecida. Diante dos fatos o cabo Garbulho deu voz de prisão à LAELSON BARBOSA DO CARMO por tráfico de drogas; Que LAELSON tinha as mesmas características do elemento que praticou um roubo, por volta das 19:24 horas, no dia de ontem, na igreja Matriz, cujo delito foi registrado no BO CT8557-1/2022 pelo Plantão Policial de Adamantina; Indagado LAELSON, este confessou o roubo alegando que subtraiu R\$ 340,00 e pães; O cabo Garbulho encaminhou uma foto de LAELSON para a vítima do roubo Maria Clara da Silva Rizzo, que reconheceu LAELSON como autor do delito". Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que haviam notícias de que estaria praticando o tráfico de drogas. As denúncias foram feitas por alguns usuários encontrados na proximidade. O acusado declarou que era usuário de drogas na abordagem.

O acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, ao ser interrogado em sede policial, negou a propriedade das drogas. Em juízo, por sua vez, admitiu que a droga era sua, mas que

era para seu consumo pessoal.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), sendo que embora a quantidade apreendida seja relativamente pequena frente a outros casos noticiados na comarca, não afasta a possibilidade de que se destine ao comércio espúrio.

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011 caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

Portanto, de rigor a condenação do acusado. Eis o meu convencimento

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/3 em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Justifico o aumento com basena altamente lesiva natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack - droga dentre as piores espécies que existem - como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ - Quinta

Turma - AgRg no HC n. 583.833-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]), bem como nos antecedentes: a parte ré apresenta dados desabonadores da vida pregressa, ostentando diversas condenações anteriores (Processos nº 0003005-13.1999.8.26.0407, 04675-13.2004.8.26.0407, 0005994-45.2006.8.26.0407, 0006026-50.2006.8.26.0407, 0006444-12.2011.8.26.0407 e 0006731-72.2011.8.26.0407 - fls. 219/226).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente (cf. Processos nº 0001207-50.2018.8.26.0407, 0002066-66.2018.8.26.0407, 0003530-33.2015.8.26.0407 e 0005102-24.2015.8.26.0407) de modo que fixo a pena provisória, com agravamento em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) no crime de tráfico ilícito de drogas (entorpecentes), nos termos da Súmula 630 do STJ, exige o reconhecimento da traficância (ato de circular) pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente e as circunstâncias não são favoráveis.

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP).

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos), II (reincidência) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack).

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP // e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/201226; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos", além de se tratar de reincidente contumaz, inclusive sendo suspeito da prática de furto no dia imediatamente anterior ao fato aqui processado Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiese, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional

Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 – Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré LAELSON BARBOSA DO CARMO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ); com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA